南宁市西乡塘区S514省道95公里+300米处英龙村路段“9·18”道路交通事

发布日期：2021-02-25 09:38　撰稿人：西乡塘区应急局　来源：西乡塘区应急局

2020年9月18日23时10分许，在南宁市西乡塘区S514省道95公里+300米处英龙村路段，陆x峰驾驶机件不符合技术标准的桂AE7675号重型半挂牵引
式半挂车沿S514省道由南往北方向超速行驶，李x梅驾驶无号牌二轮电动车由S514省道西侧坛立村村口驶出往道路东侧横过机动车道，两车至事故地点，
李x梅车车身右侧部位发生碰撞，造成李x梅当场死亡及两车不同程度损坏的道路交通事故。

为了尽快查明事故原因、分清责任，根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）和《南宁市人民政
事故调查处理权限的通知》（南府办函〔2019〕174号）等有关法律法规的有关规定，城区政府批准成立了S514省道95公里+300米处英龙村路段“9·18”道
称事故调查组），由城区应急局牵头，政府办、纪委监委、交通局、交警一大队、公安分局、总工会等单位和部门相关人员组成，全面负责事故调查工作
谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘验、调查取证、查阅相关资料、询问相关人员等，查明了事故的经过、原因、人员死亡和直接经
质和责任，提出了对有关责任人员和责任单位的处理意见，以及加强和改进工作的措施建议。

一、事故基本情况

（一）事故概述

1.事故发生时间：2020年09月18日23时10分许。

2.事故发生地点：南宁市西乡塘区S514省道95公里+300米英龙村路段。

3.事故涉及单位：南宁万联达物流有限公司。

4.伤亡人数：死亡1人。

（二）事故单位基本情况

南宁万联达物流有限公司，成立于2014年7月10日，注册地位于南宁市友谊路58-6号办公楼，法定代表人为范x，公司类型为其他有限责任公
914501003102376956，营业期限：2014年7月10日至2034年7月9日，经营范围包括道路货物运输（凭许可证在有效期内经营，具体项目以审批部门批准

持《道路运输经营许可证》，编号：桂交运管许可南字450100002289号，有效期至2024年5月29日。现有车辆29辆，经公司核准备案的驾驶员有36名

南宁万联达物流有限公司与南宁市众盈汽车服务有限公司（持《道路运输经营许可证》，桂交运管许可南字450100002692号，经营范围为二类机动
《车辆维修协议》，协议约定南宁万联达物流有限公司车辆委托南宁市众盈汽车服务限公司进行二维护、总成修理、整车修理及局部修补等。

（三）事故车辆情况

1.桂AE7675号重型半挂牵引车牵引桂AA675挂号重型罐式半挂车，车辆所有人为南宁万联达物流有限公司，地址：南宁市青秀区厢竹大道9号5栋1单元

车辆保险情况：交通事故强制责任险保单号：ANAN03JCTP19B008242H;

商业保险保单号：ANAN03JY1419B006616H，投保公司为中国太平洋财产保险股份有限公司广西分公司南宁中心支公司。

桂AE7675号重型半挂牵引车《中华人民共和国道路运输证》车辆审验及技术等级记录有效期至2021年12月;桂AA675挂号重型罐式半挂车《中华人民
验及技术等级记录有效期至2020年12月。

2.无号牌二轮电动车（车号架：S01994），车辆所有人：陆x宇，地址南宁市西乡塘区双定镇英龙村英吉坡55-3号，无保险，购车发票未提供。

（四）相关人员情况

1.陆x峰：桂AE7675号重型半挂牵引车驾驶人，男，1976年8月8日出生，身份证号：45012119760808xxxx，住址：广西南宁市青秀区南阳镇新楼村下
A1A2E，驾驶证：45012119760808xxxx，档案编号：450100127040，初次领驾驶证日期是1995年7月25日，有效期至2021年7月25日;持南宁市交通运输
输驾驶从业资格证件，证号：45012119760808xxxx，档案编号：450100147288，准驾车型A1，A2，E，有效起始日期2020年5月21日，有效期限至2026

2.李x梅：无号牌二轮电动车（车辆所有人：陆x宇）驾驶人，女，1966年3月15日出生，身份证号：45011119660315xxxx，住址：广西南宁市西乡塘
号。

二、事故发生经过及应急处置情况

（一）事故发生经过

2020年9月18日23时10分许，在南宁市西乡塘区S514省道95公里+300米处英龙村路段，陆x峰驾驶机件不符合技术标准的桂AE7675号重型半挂牵引
式半挂车沿S514省道由南往北方向超速行驶，李x梅驾驶无号牌二轮电动车由S514省道西侧坛立村村口驶出往道路东侧横过机动车道，两车至事故地点，
李x梅车车身右侧部位发生碰撞，造成李x梅当场死亡及两车不同程度损坏的道路交通事故。

（二）事故应急处置情况

事故发生后，南宁市交警一大队民警赶到事故现场后立即展开事故救援和先期事故调查及处置工作。

三、事故造成的人员伤亡和直接经济损失情况

事故造成一人死亡，死者李x梅。事故直接经济损失79.9万元。

四、检验鉴定情况

（一）道路基本状况及天气情况

1.天气情况:阴。

2.道路情况:现场位于南宁市西乡塘区S514省道95公里+300米处英龙村路段，道路南北走向，南往原扶照收费站方向，北往双定镇方向，事故现场道路
侧有坛立村村口，坛立村村口设立有停车让行标志。路面有中心线及硬路肩。沥青路面完好，干燥，视线良好。道路南往北方向机动车限速60km/h。

（二）有关检验鉴定情况

1.委托南宁中一司法鉴定所对李x梅进行尸体检验鉴定检验结果：李x梅系符合道路交通事故导致颅脑损伤死亡。（详见《南宁中一司鉴〔2020〕法病鉴

2.委托南宁中一司法鉴定所对李x梅的人体血液中乙醇定性定量分析，李x梅的人体血液中乙醇定性定量分析检验结果：从送检的李x梅血液中未检测出
司鉴〔2020〕法毒检字第0698号）

3.委托南宁金盾司法鉴定所对陆x峰血液中的乙醇定量进行检验，陆x峰血液中的乙醇定量检验结果：依据检验结果，被鉴定人陆x峰静脉血液乙醇含量
宁金盾司法鉴定所〔2020〕化检字第0040号）

4.委托广西金桂司法鉴定中心对对碰撞形态进行鉴定，车辆碰撞形态鉴定结果：送检的无号牌二轮电动车从送检的桂AE7675号重型半挂牵引车牵引桂
左前方向往右行驶（横过马路）过程中，车身右侧与该大货车前保险杠左侧发生碰撞接触。（详见《广西金桂司法鉴定中心〔2020〕痕鉴字第101号）

5.委托南宁狮山机动车检测有限公司对桂AE7675号东风牌DFL4251AX16A重型半挂牵引车（车辆识别号：LGAG4DY31E8097448）进行动态安全技
为：1.该车行车制动性能不合格。2.该车驻车制动性能合格。3.该车转向系合格。4.该车照明装置合格。5.该车信号装置合格。6.该车反光标识合格。（详见
第603号）

6.委托广西正廉司法鉴定中心对桂AE7675号重型半挂牵引车牵引桂AA675挂号重型罐式半挂车和无号牌二轮电动车在事故发生时的车辆行驶速度
AE7675号重型半挂牵引车牵引桂AA675挂号重型罐式半挂车在事故发生时的行驶车速约为68km/h；无号牌二轮电动车在事故发生时的行驶车速不能做出
〔2020〕痕鉴字第553号）

五、事故发生原因和事故性质

（一）事故形成原因分析

陆x峰驾驶机件不符合技术标准的机动车上道路超速行驶的交通违法行为是造成事故的原因之一，李x梅驾驶非机动车上道路行驶，行经路口遇停车让
路交通违法行为也是造成事故的原因之一。

（二）交警部门适用法律、法规及责任划分意见：

陆x峰其行为违反了《中华人民共和国道路交通安全法》有关第四十二条第一款:“机动车上道路行驶，不得超过限速标注表明的最高时速。在没有限速
车速。”之规定以及《中华人民共和国道路交通安全法》第二十一条:“驾驶人驾驶机动车上道路行驶前，应当对机动车的安全技术性能进行认真检查；不得驾
符合技术标准等具有安全隐患的机动车。”之规定。

李x梅其行为违反了《中华人民共和国道路交通安全法》有关第三十八条：“车辆、行人应当按照交通信号通行；遇有交通警察现场指挥时，应当按照
有交通信号的道路上，应当在确保安全，畅通的原则下通行。”之规定。

陆x峰与李x梅的交通违法行为对事故发生的作用以及过错的严重程度相当。根据《道路交通事故处理程序规定》第六十条第一款第二项之规定：陆x峰

(三)事故车辆单位履职情况

南宁万联达物流有限公司，公司安全生产管理机构健全，明确安全生产责任制;已按规定制定各项安全生产规章制度，按制订的安全生产教育和培训
工作并如实记录安全生产教育和培训的时间、内容、参加人员以及考核结果等情况；已按公司制订的安全生产事故隐患排查治理制度开展隐患排查。

该公司运营车辆桂AE7675号重型半挂牵引车和桂AA675挂号重型罐式半挂车证件齐全,《机动车行驶证》《道路运输证》均在有效期内;车辆按规定按时
验;该公司制定有营运车辆二级维护计划表，并按计划组织车辆定期到具有车辆二级维护资质的南宁市众盈汽车服务有限公司进行二级维护检验。桂AE7
AA675挂号重型罐式半挂车在事故发生前，于2020年8月25日到南宁市众盈汽车服务有限公司进行了车辆二级维护，维护后，南宁市众盈汽车服务有限公
出厂质量保证卡》。

桂AE7675号重型半挂牵引车驾驶人陆x峰，是南宁万联达物流有限公司聘任员工，机动车驾驶证、经营性道路货物运输驾驶从业资格证都在有效期内
限公司签订《驾驶员安全生产责任书》《驾驶员安全承诺书》并定期参加该公司的安全培训教育活动。

（四）直接原因

陆x峰驾驶机件不符合技术标准的机动车上道路超速行驶的交通违法行为是造成事故的原因之一，李x梅驾驶非机动车上道路行驶，行经路口遇停车让
路交通违法行为也是造成事故的原因之一。

（五）事故性质

调查认定，S514省道95公里+300米处英龙村路段“9·18”道路交通事故是一起生产经营性道路交通责任事故。

六、责任认定及处理建议

（一）陆x峰，南宁万联达物流有限公司桂AE7675号重型半挂牵引车驾驶人，安全防范意识淡薄，驾驶机件不符合技术标准的机动车上道路超速行驶
建议由公安交警一大队按有关规定处理。

（二）李x梅，无号牌二轮电动车驾驶人，安全防范意识淡薄，驾驶非机动车上道路行驶，行经路口遇停车让行标志时，未停车让行，对事故的发生负
责任，鉴于其在事故中死亡，建议免于追究违法责任。

（三）经调查，南宁万联达物流有限公司切实履行企业安全生产管理职责，落实企业安全生产主体责任，对本次事故的发生不负责任。建议不予追究其

七、事故防范措施建议

南宁万联达物流有限公司，要严格按照安全生产规章制度落实安全生产岗位责任制，不断加强对公司车辆、驾驶员的日常安全管理，严格落实驾驶员聘
格落实隐患排查治理制度，加强安全生产的检查，采取技术、管理措施，加强对所属车辆运行过程进行实时监控和管理，严防疲劳驾驶、超载、超速和不按
行为，增强驾驶员安全行车意识，提高遵纪守法的自觉性，防止事故的发生。

S514省道95公里+300米处英龙村路段

“9·18”道路交通事故调查组

2021年2月18日